



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

**JUZGADO CIV.COM.CONCILIACION 2A -
SEC.3 - BELL VILLE**

Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 9

Año: 2024 Tomo: 1 Folio: 51-69

EXPEDIENTE SAC: XXX - M. C. H. C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - ORDINARIO

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 9 DEL 06/03/2024

SENTENCIA NUMERO: 9. BELL VILLE, 06/03/2024.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: “**M. C. H. C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA– ORDINARIO**” (Expte. Nº xxx), tramitados por ante este Juzgado de Primera Instancia, Segunda Nominación Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría Número Tres, iniciados con fecha 09/03/2020 de los que resulta:

- 1) Que con fecha 09/03/2020 compareció C. H. M., con el patrocinio letrado del Dr. Telmo Alejandro López Dauria e inició demanda en contra del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, persiguiendo el cobro de la suma de pesos cuatrocientos cincuenta mil (\$450.000,00), o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos y/o del prudente arbitro judicial, más los intereses correspondientes hasta la fecha de su efectivo e íntegro pago, y las costas del proceso. Señaló que él es heredero (hijo) de la Sra. B.N.T., quien falleció con fecha 28 de septiembre del año 2019 en la ciudad de Bell Ville. Relató los hechos en los que funda su demanda en los siguientes términos: Que junto con su madre B.N.T. (alias “P.” de 75 años de edad), y su hermano R.A.M. (51 años de edad), convivía en esta ciudad de Bell Ville, en una casa familiar ubicada calle Intendente D.S. Nº xxx.

Afirmó que desde hace algún tiempo su madre padecía afecciones siquiátricas, siendo atendida por diversos profesionales de la salud mental de esta ciudad (Dres. Diana Pousa, Daniel Álvarez, Cristina Merlo, José R. Césare), quienes en varias ocasiones dictaminaron la conveniencia de su internación en la sala de salud mental del hospital xxx de esta ciudad. Que tales internaciones tuvieron lugar, mediante intervención judicial en dos oportunidades (año 2000 y cree que también en 2006), las que fueron temporarias, durando aproximadamente 10 días, y concluyendo cuando se lograba la compensación de B. Dijo que en el mes de noviembre del año 2018, su madre volvió a experimentar un desmejoramiento en su salud psíquica, ya que comenzó a resistirse a la ingesta de la medicación que le había indicado su médico psiquiatra de cabecera (Dr. Rodolfo Césare), recibiendo un diagnóstico de descompensación psicótica de cuadro delirante crónico, con episodios de heterogeneidad, conductas ilógicas e inapropiadas, interpretaciones delirantes, etc., que la convertían en una persona riesgosa para sí y para terceros. Que por dicho motivo, el profesional indicado sugirió evaluación por parte de un equipo interdisciplinario e internación en institución psiquiátrica. Expresó que el estado de salud de su madre, se agravó de tal manera que prácticamente se tornó imposible la convivencia con ella, ya que empezó a romper los muebles de la casa, en forma permanente profería gritos e insultos tanto a él como a su hermano, y también en la vía pública, agrediendo verbalmente a una vecina de apodo “chiquita”, a quien llegó a amenazarla. Afirmó que todo ello motivó la formulación, por su parte, de una denuncia ante la Unidad Judicial de esta ciudad de Bell Ville, donde expuso la situación y solicitó una valoración psicológica/psiquiátrica y la internación de su progenitora. Que dicha denuncia dio lugar a las actuaciones sumariales N° xxx y posteriormente al expediente caratulado “*T.B.N. – DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR*” N° xxx, tramitado ante el Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de esta ciudad. Manifestó que la internación de su madre se dispuso con intervención judicial y se efectivizó con fecha 23/09/2019, oportunidad en la que B.N. T. tuvo ingreso en la Sala 12 de salud mental del Hospital Regional xxx de esta ciudad. Resaltó que las internaciones siquiátricas de su madre no fueron voluntarias, siempre fueron resistidas por ella, quién en todo momento, tanto en el

seno de su familia como delante de allegados e incluso del personal del hospital, llegó a señalar, a modo de advertencia o amenaza, que si lograba escapar se quitaría la vida arrojándose al río. Continuó su relato y dijo que: La internación se efectivizó el día 23 de septiembre de 2019 en la oportunidad, en la que fue llevado por un patrullero desde la Unidad Judicial hasta su domicilio de calle Int. D.S., lugar donde buscaron a “P.”, y luego de pasar por la guardia del Hospital, la trasladaron hasta la sala 12, lugar donde ingresaron junto con una policía, quedando desde ese día, B. T., internada en el establecimiento. Que el día martes 24 de septiembre, junto con su hermano, Sr. Rubén Alejandro Martínez, le llevaron a su madre algunas prendas de vestir, elementos de higiene, cigarrillos y otros objetos y en esa oportunidad, al preguntar cómo se encontraba, recibieron como respuesta de parte de una enfermera que la misma estaba bien, se reía, hablaba y cantaba. Expresó que, en los días subsiguientes, se contactó casualmente con el Dr. Llorens –quién se desempeña en el Hospital Regional de esta ciudad-, que le informó que había visto a P. en la sala, que aún no la habían “traído a la realidad”, que tuvo unos episodios de resistencia o agresión para con las enfermeras, y ante la pregunta sobre si ya le habían hecho la evaluación respondió; que una vez que ello ocurriera se comunicarían con él para informarle. Continuó su relato y dijo que, el día viernes 27 de septiembre, tras llegar a su domicilio, el actor prendió su celular y escuchó un mensaje de voz en el buzón de parte de una enfermera del hospital, que le informó que su madre se había escapado de la sala en un “descuido” y que no podían localizarla. Que inmediatamente, invadido por el pánico, C. despertó a su hermano, llamó a algunos amigos para contarles lo sucedido y pedirles expresamente que si veían a su madre le avisaran. Señaló que también, se contactó con un conocido profesional de la salud mental de esta ciudad (Dr. Gustavo Rubén Calzolari), quien lo pasó a buscar por su domicilio y lo llevó a la Unidad Judicial de Bv. Colón de esta ciudad, luego fueron al Hospital y finalmente a la Unidad Judicial de calle San Vicente, lugar éste donde pudieron constatar que a las 20.40 horas de ese mismo día viernes 27 de septiembre había sido realizada la denuncia de la fuga de su madre por parte de personal dependiente del Hospital. Que junto con el Dr. Calzolari, fueron en búsqueda de su madre hacia diversos lugares de esta ciudad (cementerio, Terminal de

Ómnibus, Estación del Ferrocarril y algunos barrios) sin obtener resultados. Antes de irse a dormir esa noche del viernes 27/09/19, el actor publicó en una conocida red social (Facebook) la desaparición de su madre, solicitando expresamente a sus contactos en dicha red que tal noticia sea compartida, como así también lo hizo el día sábado 28 de septiembre por la mañana en “Clasificados Bell Ville”. Que ese día la Sra. A.T., quien vive en calle Parmenia Romo, fue a su domicilio y habló con su hermano para comentarle que había visto a “P.” el viernes por la noche caminado por la calle Martin Barcia con dirección al Country de esta ciudad. Expresó que su hermano también recibió un mensaje en su celular de parte de la Sra. F.L., quien le informó que había visto a B. caminado, llegando a la calle Parmenia Romo y giró en dirección hacia el Country, le describió la ropa que llevaba puesta, como así también que llevaba flores en las manos y que el Centro Vecinal del Barrio ya había publicado la foto de B.. Expresó que cerca de las 22 hs. del día sábado 28, el actor concurrió a la Unidad Judicial, respondiendo un llamado o convocatoria del personal de la misma y allí le mostraron un video almacenado en el celular de un policía tomado de la cámara de la forrajearía “Don Cacho”, la que no se veía muy para que verificara si la persona que aparecía en el mismo era “P.”. Que, dada la falta de nitidez en la imagen, y ante la insistencia policial, tanto su hermano, como él coincidieron en que la persona que aparecía en el video no era su madre, pero luego les muestran otro video del mismo celular, y al instante el actor señaló que la mujer que se veía en la imagen era “P.”, ya que tenía la ropa reconocida por ellos y el video era a la luz del día. Que el actor preguntó dónde fue tomada la imagen y le respondieron que desde las cámaras de ingreso al hospital. Señaló que el día domingo 29 de septiembre de 2019, al mediodía, el Dr. Gustavo R. Calzolari, se apersonó en su domicilio y le dijo que su madre había sido encontrada ahogada en el Río Ctalamochita de esta ciudad (a la altura del puente de la calle Avenida Italia), luego de lo cual arribaron a su casa los Bomberos para darle la misma noticia e informarle que el cuerpo sería trasladado al Hospital para la realización de la correspondiente autopsia por parte del médico forense. Afirmó que el acta de defunción expresa que la madre del accionante falleció el día 28 de septiembre del año 2019 a las 05:00 hs. (es decir, unas pocas horas luego de su escape o fuga del

Hospital), siendo la causa eficiente de su deceso “*asfixia por inmersión*”. Con posterioridad dijo, que a pesar de los vaivenes en su salud emocional, su madre era una persona muy activa, que desplegaba actividades sociales y particularmente lucrativas. Que, en tal sentido, cumplía tareas propias del servicio doméstico en un domicilio de esta ciudad, haciéndolo por tres días a la semana y paralelamente, preparaba comidas que vendía a las personas conocidas o del mismo barrio. Expresó que también recibía beneficios previsionales correspondientes a una jubilación ordinaria de ama de casa y un subsidio por hijo discapacitado (R.A., quien tiene un diagnóstico de esquizofrenia de tipo paranoide, clasificación DSMIV:F.20.00), lo que le permitían alcanzar un ingreso promedio mensual de entre \$ 25.000 a \$ 30.000, con lo cual contribuía al pago de los gastos del hogar (impuestos, servicios, alimentos, productos de limpieza, etc.), casi en un cincuenta por ciento (50%).

Con posterioridad se refirió a la “*legitimación activa*” y dijo: Que él detenta legitimación activa para demandar, en razón de ser uno de los hijos de la persona fallecida, y en función de lo normado por el art. 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula la legitimación para reclamar la indemnización del daño moral. En cuanto a la “*legitimación pasiva. Responsabilidad de la demandada. Fundamentación jurídica del reclamo. Los establecimientos psiquiátricos. El deber de seguridad como obligación de medios “agravada o reforzada”. Suicidio. Culpa presumida del nosocomio*” dijo: Destacó que la madre del actor fue internada en un establecimiento asistencial que depende del Gobierno de la Provincia de Córdoba y en efecto, el Hospital Regional xxx, institución que se dedica a la prestación de servicios de salud en general, depende del Ministerio de Salud de la Provincia. Que sentado ello, denunció el incumplimiento por parte del establecimiento asistencial en cuestión del deber de seguridad que se vincula estrechamente con el de previsión para evitar daño en las personas o bienes, como el de desempeñarse con la diligencia que exija la naturaleza de la obligación y las circunstancias del caso, en cuanto a los sujetos, el lugar y el tiempo en que debía cumplirse la obligación, y que en tales condiciones, la fuga y posterior suicidio de su madre ha constituido una circunstancia susceptible de ser prevista por aquél, lo cual la

convierte en consecuencia adecuada del incumplimiento. Citó jurisprudencia. Remarcó, la cantidad de casos de fugas seguidas de suicidios o muertes de pacientes psiquiátricos que registra la sala 12 de salud mental del Hospital Regional xxx de esta ciudad.

IV.- Daños Reclamados:

1.- Daño moral. Procedencia y cuantificación:

En primer término, citó los arts. 51 y 1738 del Cód. Civil y Comercial. Expresó que el daño moral es la lesión a los derechos extrapatrimoniales, y la indemnización que se otorga por este concepto no constituye pena, sino que integra la reparación debida. Expresó que, en el caso de fallecimiento de la víctima, el art. 1745 del Código Civil establece, la presunción de la existencia de consecuencias no patrimoniales indemnizables o del daño moral. Citó doctrina y jurisprudencia para ilustrar el presente rubro. Señaló que el daño moral tenga una finalidad satisfactiva quiere decir que el dinero que se otorga por haberlo sufrido, debe permitir al dañado la adquisición de sensaciones placenteras tendientes a eliminar o atenuar aquellas que fueron ocasionadas por haber tropezado con la fuerza dañadora que el ilícito ha liberado y causado. Ello sin perder de vista el principio de la reparación plena consagrado por los arts. 1716 y 1740. Reiteró que su madre, era una persona muy querida en su entorno familiar, en el barrio, grupos de conocidos y amigos de sus hijos, que estaba activa desempeñando tareas generadoras de ingresos lucrativos, lo cual le permitía colaborar económicamente en la manutención del hogar y sostener materialmente a su hijo R.A. (con capacidad laborativa reducida por su enfermedad), amén del sostén afectivo y/o emocional para sus hijos. Justipreció este rubro en la suma de \$ 450.000, monto que fue ampliado al momento de alegar a la suma de \$ 2.650.000. Ofreció pruebas. Fundó su derecho en el art. 1764 del Cód. Civil y Comercial. Por último, explicó la responsabilidad del Estado y citó; la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Nacional, y el art. 2º del Cód. Civil y Comercial. Fundó su demanda en las normas del Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 51, 52, 1.716, 1.738, 1.740, 1.741 sigs. y ccs.) y en los principios y garantías constitucionales supra enunciados. Hizo reserva del caso federal. Pidió en definitiva se haga lugar a la presente demanda en todos sus términos, condenando a la accionada al total e íntegro

pago de la suma reclamada (o la que resulte de la prueba a rendirse en autos y/o del prudente arbitrio judicial), con más intereses y costas.

2- Impreso al presente el trámite de ley -juicio ordinario- con fecha 12/08/202 se declaró rebelde al demandado Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba. Con fecha 28/08/2020 compareció, Juan Manuel Delgado, en carácter de Procurador del Tesoro de la Provincia de Córdoba, con el patrocinio de la Dra. Liliana Bichsel. Con fecha 25/09/2020 se corrió traslado de la demanda, el que fue evacuado con fecha 20/10/2020 por la Provincia de Córdoba en los siguientes términos: Solicitó el rechazo total de la pretensión en concepto de daños y perjuicios en su contra, en base a las consideraciones de hecho y derecho que expuso: Negó todos y cada uno de los hechos, como el derecho invocados por el actor que no sean de su expreso reconocimiento en el presente. Impugnó todos y cada uno de los rubros y montos reclamados y solicitó el rechazo de la demanda con costas. Negó que la Sra. B.N.T., sea o haya sido madre de C. M. y R.M. y que convivieran en Int. D.S. xxx de esta ciudad. Negó que padeciera de afecciones siquiátricas. Negó que fuese atendida por diversos profesionales de la salud mental de esta ciudad (Dres. Diana Pousa, Daniel Álvarez, Cristina Merlo, José Cesare). Negó que los mismos, en diversas ocasiones dictaminaran la conveniencia de su internación en la sala de salud mental del Hospital xxx de esta ciudad. Negó que tales internaciones tuvieran lugar mediante intervención judicial, en dos oportunidades (año 2000 y 2006), y que éstas fueran temporarias, durando aproximadamente 10 días y concluyendo cuando se lograba la compensación de B.. Negó que en noviembre del año 2018 la Sra. B. volviese a experimentar un desmejoramiento en su salud síquica. Negó que comenzara a resistirse o negarse a la ingesta de la medicación que le habría indicado su médico siquiatra (Dr. Cesare). Negó que recibiera un diagnóstico de descompensación psicótica delirante crónico, con episodios de heterogeneidad, conductas ilógicas e inapropiadas, interpretaciones delirantes, etc. Negó que ello la convirtiera en una persona riesgosa para sí y para terceros. Negó que el profesional indicado, hubiere sugerido evaluación por parte de un equipo interdisciplinario e internación en institución psiquiátrica. Negó que la salud de la madre de C. M. se agravara de tal manera que prácticamente se tornara imposible la

convivencia con ella. Negó que la mencionada haya roto los muebles de la casa, en forma permanente, profiriese gritos e insultos tanto al accionante como a su hermano y también en la vía pública. Negó que haya agredido verbalmente a una vecina de apodo Ch. a quien llegó a amenazar con “cortarle el cogote”. Negó que las internaciones psiquiátricas de la madre del actor no fueran voluntarias. Negó que las mismas, por el contrario, fueran resistidas por ella, y que, en todo momento, tanto en el seno de su familia como delante de allegados e incluso del personal del hospital, llegó a señalar, a modo de advertencia o amenaza que si lograra escapar se quitaría la vida arrojándose en el río. Negó que la internación se efectivizó el día 23 de septiembre de 2019. Negó que en esa oportunidad el actor fuese llevado por un patrullero desde la Unidad Judicial hasta su domicilio de calle Inte. Da Silva, lugar donde habrían buscado a P. y luego pasarían por la guardia del Hospital (donde habría sido atendida en el interior del patrullero). Negó que la hayan trasladado a la sala 12, lugar donde habrían ingresado junto con una policía de nombre Ana Soledad Vezzosi. Negó que B. haya quedado internada en el establecimiento, luego de que C. M. respondiera y firmara unos papeles de rigor. Negó que el día 24 de septiembre, C., junto a su hermano R., le llevaran a P. algunas prendas de vestir, elementos de higiene, cigarrillos y otros objetos. Negó que en esa oportunidad, al preguntar por su madre recibieran como respuesta de parte de una enfermera que la misma se encontrara bien, se reía, hablara y cantara. Negó que en los días subsiguientes el actor se contactara con el Dr. Llorens (profesional de la salud que se desempeña en el Hospital Regional de esta ciudad). Negó que dicho profesional le haya manifestado, que había visto a P. en la sala y que aún no la habían “traído a la realidad”, que hubiese tenido unos episodios de resistencia o agresión para con las enfermeras. Negó le haya el actor preguntado sobre si ya le habían hecho evaluación. Negó le haya respondido el profesional que una vez que ello ocurriera se comunicarían con el accionante para informarle. Negó que el mentado día viernes 27 de septiembre, tras llegar a su domicilio desde el trabajo el actor, haya encendido su celular y escuchara un mensaje de voz en el buzón de parte de una enfermera del hospital. Negó que se le informara al accionante que su madre se habría escapado de la sala en un “descuido” y que no podían localizarla. Negó

que inmediatamente se le viniera a su mente el recuerdo de sus palabras de amenaza o advertencia de suicidio. Negó que la causante haya tenido personalidad paranoide - depresivo, sentimiento de inseguridad, vacío afectivo, conductas auto y hetero agresivas. Negó que exista responsabilidad ad vigilandum de la institución hospitalaria y por ende de la Provincia de Córdoba. Negó que no se haya cumplido o que se haya cumplido de manera defectuosa con el deber de seguridad por parte del personal del establecimiento de mí mandante. Negó que exista relación de causalidad entre el accionar del Estado y el daño sufrido, como así también que exista la posibilidad de imputarle el mismo a la Administración. Negó por ello que exista obligación de mi mandante de reparar daño alguno. Negó que exista el daño moral invocado. Con posterioridad expuso su versión: Señaló que la madre del actor, era una persona que padecía de varios tipos de afecciones y lo real y cierto es que la Institución Hospitalaria cumplió con todas las medidas de seguridad aconsejadas para la custodia de la internada. Expresó que el personal realizó las visitas y recorridas a la sala de la interna, cumpliendo de esta manera con su deber de vigilancia. Que en el presente caso que produjo tan lamentable desenlace, se debe evaluar lo que ya se ha dicho en la jurisprudencia y doctrina respecto de la actividad propia de quiénes prestan servicios en un nosocomio como el que depende de su mandante y la responsabilidad que a ellos puede atribuirse. Citó jurisprudencia. Afirmó que el problema de la reparación del daño causado a otro constituye una cuestión de responsabilidad civil, sea que el daño se hubiere originado en el incumplimiento de un contrato, o resulte de un acto ilícito. Que sin perjuicio de la existencia de estos dos ámbitos de la responsabilidad civil (responsabilidad contractual y extra-contractual): existen elementos comunes a ambos que son: a) antijuridicidad, b) daño, c) relación de causalidad entre el daño y el hecho, y d) factores de imputabilidad o atribución legal de responsabilidad. Que conforme lo establece la ley no hay acto ilícito punible sin daño, o acto exterior que lo pueda causar y sin agentes a quien se pueda imputar. Que el nexo entre el daño y el agente lo constituye la relación de causalidad, pues el daño debe constituir una derivación causal del hecho u omisión para engendrar responsabilidad civil. Dijo que los elementos de la responsabilidad son: antijuridicidad, daño,

imputabilidad y relación causal, y tales presupuestos deben ser acreditados convenientemente en la causa a fin de obtener la reparación del perjuicio. Citó jurisprudencia. Señaló que para la procedencia de la acción se torna necesario para el actor acreditar fehacientemente; en primer término, que el daño indicado se originó en alguno de los siguientes factores de atribución de responsabilidad, negligencia (falta de cuidado), imprudencia (falta de discernimiento debido) o impericia (falta de conocimientos científicos) por parte de los dependientes actuantes. Afirmó que en el caso de autos estamos frente a una obligación de medios (no de resultado), con factor de atribución subjetivo, para la cual resulta entonces decisiva la acreditación de nexo causal entre el daño y el accionar de los dependientes, bastándole a los mismos acreditar que de su parte no hubo culpa, que accionaron en forma idónea, empleando técnicas correctas o aceptables dados las múltiples funciones que cumplen. Que, en relación a la responsabilidad del establecimiento hospitalario dependiente de la Provincia de Córdoba, debe señalarse que ella se torna objetiva dada la obligación del ente de responder por los hechos de sus dependientes, por lo cual, derivándose la acción por daños ocasionados en una supuesta actuación incorrecta de sus dependientes, requiere para su configuración la acreditación de la culpa. Continuó diciendo que, en el presente caso, no existen hechos generadores de indicios concordantes, graves y precisos que lleguen a configurar una presunción de culpa en los dependientes de la accionada. Que tampoco existe responsabilidad alguna para el Hospital donde se practicó el tratamiento asistencial, ya que éste solamente tiene la obligación de prestar una asistencia médica que sea eficaz y debe indemnizar en los casos de daños que una deficiente atención provocó en el paciente en el establecimiento de su propiedad. Que la actividad profesional médica importa una obligación de medios y no de resultado, es decir que los profesionales médicos deben realizar todos los procedimientos técnicos y adecuados que la ciencia indica, sin que se asegure un resultado y tal es lo que ha acaecido en autos. Señaló que es una cuestión resuelta por la jurisprudencia. Citó doctrina y jurisprudencia. Dijo que para que quede comprendida la responsabilidad de los médicos por los hechos cometidos en el ejercicio de su profesión, el paciente debe demostrar la relación de causalidad entre el

incumplimiento y el daño experimentado, y si bien en ocasiones para establecer dicho vínculo causal es factible operar por un camino presuncional, es menester una seria convicción dotada de certeza moral que supere el ámbito de las meras conjeturas hipótesis o posibilidades y que signifique, en cambio, una profunda probabilidad objetiva sobre la efectiva vinculación entre el hecho médico y la lesión que se afirma sufrida como consecuencia de aquél. Afirmó que en materia de responsabilidad del Estado por omisión nuestra Corte Suprema de Justicia ha fijado criterios muy estrictos acerca de la admisibilidad de los reclamos de presuntos damnificados. Expresó que esto es así porque, se trata de daños causados inequívocamente por factores ajenos por los cuales no debe responder, y respecto de los cuales la Administración usualmente sólo se encuentra sujeta por mandatos normativos genéricos e indeterminados (tales como el deber de garantizar la vida e integridad de los ciudadanos), lo cual exige un juicio ponderativo estricto y un análisis concienzudo de las consecuencias generalizables de la decisión a tomar. Expresó que los actores se basan en disposiciones constitucionales y legales genéricas, sin embargo, no han logrado indicar con precisión cuál sería el mandato normativo concreto de obrar presuntamente incumplido, de manera que no puede reputarse que haya mediado una omisión antijurídica. Citó doctrina. Agregó que no ha mediado una relación de causalidad adecuada y directa entre el presunto hecho omitido y los daños que aquí se reclaman. Que como lo han dicho antes, los profesionales del centro hospitalario y su personal, actuaron con la debida y adecuada diligencia que es exigible a su respecto, en el marco de una obligación de medios, situación que obsta la procedencia del reclamo por su falta de conexión causal adecuada. Citó doctrina y jurisprudencia. Reiteró que ninguna duda cabe de que el fatídico desenlace denunciado por los actores, constituye caso por el cual su representada, no debe responder. Que, por las razones expuestas, resulta evidente que en autos no existe relación de causalidad adecuada y directa entre la conducta de su mandante y los daños que aquí se reclaman, sino que estos se derivan de una causa ajena por la cual su representada no debe responder. Negó que le quepa al actor derecho a los rubros reclamados. Negó que la causante, haya colaborado para quién dice era su hijo. Negó como base de cualquier monto de condena el monto que ese expresa en la demanda.

Negó que la suma reclamada de \$450.000 en concepto de daño moral deba ser cualquier monto de condena para el supuesto que V.S. estime le corresponda al actor, deberá ser adecuado a un justo término, conforme los parámetros dados en esta contestación. Solicitó la aplicación de plus petición inexcusable. Pidió especialmente el rechazo de la demanda conforme lo ha planteado el actor, con especial imposición en costas.

Dictado y firme el decreto de autos, se encuentra la causa en condiciones de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO:

I- Planteo de la cuestión a resolver: En autos, el Sr. C.H.M., patrocinado por el Dr. Telmo Alejandro López Dauria inició demanda de daños y perjuicios, en contra del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, persiguiendo el cobro de la suma de pesos cuatrocientos cincuenta mil (\$ 450.000,00), suma que reajustó al momento de alegar en \$ 2.650.000, todo en concepto de daño moral. Fundó su pretensión en la omisión a los deberes de seguridad por parte de los dependientes del Hospital Provincial xxx –responsabilidad del Estado- en virtud que su madre se encontraba internada judicialmente en el mismo por padecer problemas psiquiátricos, habiéndose escapado y siendo encontrada sin vida en el río Citalamuchita, -causa de muerte: asfixia por inmersión-. A su turno, compareció el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, quién negó todos los hechos invocados por el actor en su demanda y dijo que para que proceda la presente acción es necesaria la acreditación de la culpa, por tal motivo no debe responder. Pidió el rechazo de la demanda, con costas. En éstos términos quedó planteada la cuestión a resolver.

II- Marco legal aplicable:

En primer término, siendo que se trata de una acción de responsabilidad en contra del Estado Provincial, corresponde analizar la competencia de este Tribunal, siendo que la misma obedece a una cuestión de orden público y no es disponible por las partes, ni puede alterarse en cuanto a su distribución, salvo supuestos especiales que la misma ley autoriza como son los casos de competencia territorial y arbitraje voluntario. Esto así, ya que la limitación de su disposición, en lo que hace a la competencia funcional, también vincula al tribunal por cuanto no puede alterar las reglas de la misma (Conf. Angelina de De La Rúa- De La Vega de Olp,

en Cód. Procesal Civ. y Com. de la Prov. de Córdoba, Ed. LL -3ra edición, t.I, p. 2).

A los efectos de analizar mi competencia, tengo en cuenta lo dispuesto en los arts. 1764, 1765, 1766 y conc. del Código Civil y Comercial. Dichos artículos establecen respectivamente: *“Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria.”* *“Responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.”* *“Responsabilidad del funcionario y del empleado público. Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda.”*

Al respecto es necesario aclarar lo siguiente: La materia contencioso administrativa, en nuestra Provincia, está regida por la ley 7182 y sus modificatorias. En sus arts. 1 y 2, se regulan y establecen los principios generales y la materia contenciosa-administrativa. Así dice: *“Corresponde la jurisdicción contencioso administrativa a las causas que se promuevan por parte legítima, impugnando los actos administrativos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial del Estado Provincial, del Tribunal de Cuentas de la Provincia; de las entidades descentralizadas autárquicas, de las Municipalidades y de cualquier otro órgano o ente dotado de potestad pública...”*. Al respecto el Máximo Tribunal local dijo: *“La clave de la cuestión es que corresponde a esta jurisdicción cuando no sólo se ejerce la función administrativa sino que, además, se aplica un régimen de derecho público administrativo, entendido éste en sentido amplio, como comprensivo no sólo de "normas" sino también de los "principios generales". En efecto, debe quedar claro que para que exista jurisdicción contencioso-administrativa, entre otros requisitos, es necesario que el ejercicio de la potestad pública implique la aplicación de normas y principios de derecho administrativo. Ello quiere decir que el acto impugnado sea susceptible de lesionar un derecho subjetivo o un interés legítimo de "carácter administrativo", esto es, al amparo de un "orden jurídico-administrativo".* (TSJ Sala Cont. Adm. en "Almagro Adriana c. Municipalidad de Córdoba- Plena Jurisdicción- Recurso de Casación", Sent. N° 158 de fecha 15.08.03).

Dichos supuestos que no se dan en autos, razón por la que concluyo que la presente demanda es ajena a la competencia contencioso administrativa. La acción civil iniciada en este caso no ataca un acto administrativo, que sería el supuesto para acudir a la vía administrativa. El derecho que aquí se intenta proteger es un derecho subjetivo privado de contenido patrimonial, es una acción de naturaleza privada, pues tiene como base fáctica una omisión de una Institución Pública del Estado, en este caso Hospital Regional xxx de esta ciudad de Bell Ville, dependiente de la Provincia de Córdoba.

Cabe señalar además que no existe norma en la provincia de Córdoba que haya adherido a la ley nacional de responsabilidad del Estado n° 26.944 (la que, a su vez, sólo se refiere al Estado Nacional), ni se ha dictado ninguna otra que regule el tópico luego de la sanción del Código Civil y Comercial (ni tampoco -huelga decirlo- existía con anterioridad, en razón de la vigencia del Código Civil de Vélez Sársfield, plexo legal en el que no existía este problema). La ausencia actual de normas que regulen la cuestión es complejo, y configurando un obstáculo a la pretensión del actor, es tarea del Tribunal encontrar la solución del conflicto, para lo que es necesario bucear en la razonabilidad (art. 28 C.N.) de las mismas.

El control de constitucionalidad de oficio. Estimo que las normas reflejadas precedentemente se encuentran en crisis con preceptos contenidos en la ley suprema, lo que me obligan a analizarlas exhaustivamente. Ello, pues el principio de supremacía (arts. 28 y 31, C.N.), así lo impone y aun cuando las partes no hayan invocado la contradicción entre aquéllas y éstas últimas. Máxime, teniendo en cuenta que “el juez conoce el derecho” (*iura novit curia*) y debe aplicarlo y resolver conforme a él. En tal sentido, el juez no se convierte en legislador ni invade las esferas de otros poderes, sino que verifica la conformidad de las normas con las de superior jerarquía, declarando -en su caso- su invalidez con efecto sólo para el caso concreto. Cuadra destacar que la posibilidad de ejercer el control de constitucionalidad de oficio ha sido expresamente reconocida por la CSJN, que ha expresado -además de lo precedentemente expuesto- que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional, al que sólo debe recurrirse cuando una estricta necesidad lo requiera, en situaciones en las que la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta e indubitable y la incompatibilidad inconciliable (“Mill de Pereyra, Rita y otros c. Provincia de

Corrientes”, 2001, Fallos 324:3219). Poco tiempo después, nuestro máximo Tribunal de la Nación fue más allá, señalando que el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho y la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan de manera errónea (*iura novit curia*) incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución aplicando en caso de colisión de normas, la de mayor jerarquía, es decir, la constitucional, desechando la de rango inferior (“Banco Comercial de Finanzas - en liquidación Banco Central de la República Argentina- s/ quiebra”, 2004, Fallos 327:3117). Por último, cabe señalar que, más recientemente, la Corte Suprema resolvió el caso de un conscripto que había reclamado al Estado Nacional una indemnización con apoyo en los arts. 1109 y 1113 del Código Civil, por las lesiones que sufrió mientras cumplía el servicio militar obligatorio. La ley 19.101 del personal militar fija un tope máximo a este tipo de planteos, excluyéndolas de las reglas previstas en el Código Civil para determinar los rubros indemnizatorios. La Corte advirtió que la aplicación del referido régimen especial otorgaba al accidentado un resarcimiento inferior al que correspondía de acuerdo al Código Civil y el actor no había formulado la impugnación constitucional, lo que obstaba a prescindir de tales reglas al momento de resolver. Por mayoría, la CSJN entendió que es **deber** de los magistrados efectuar el **examen de constitucionalidad** de las normas en la medida en que ese mecanismo constituye una de las **mayores garantías** con que se ha entendido **asegurar los derechos reconocidos en la Constitución contra los posibles abusos de los poderes públicos**, según la expresión formulada en el caso “Elortondo” (Fallos 33:162) y, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consagró que los órganos del Poder Judicial deben descalificar de oficio las normas internas de cada país que se opongan a las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos e igualmente **deben descalificarse de oficio las normas que se oponen a la Constitución Nacional** (“Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c. Ejército Argentino s. daños y perjuicios, 2012, reseñado por BENINI, Giorgio Agustín, “El control de constitucionalidad de oficio. A propósito del caso Rodríguez Pereyra”, publicado en Suplemento de Derecho Constitucional, El Derecho, 17/04/2013).

La contradicción de las normas del Código Civil y Comercial con la Constitución Nacional.

Despejada la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las normas de oficio, resta entonces, someterlas al test que nos ocupa. Adelanto opinión de que las normas descriptas, son inconstitucionales. La razón es muy sencilla: el Congreso de la Nación excedió sus atribuciones al devolver a las provincias facultades que, originalmente, fueron delegadas expresamente por éstas a la Nación, para el dictado de los códigos previstos en el art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional. Y desde ya que, ejercida la delegación por parte del Congreso (con el dictado del Código Civil, ley 340) dicha facultad quedó irrevocablemente adquirida, en tanto ha sido uno de los pilares para el nacimiento de la República, tal como la conocemos. Dicho de otro modo: las provincias tienen vedado el dictado de la legislación común, una vez que esta ha sido sancionada por el Congreso, como es el caso del Derecho Civil. Así, se ha entendido que *“...tratándose de facultades conferidas por la Constitución al gobierno nacional, el Congreso no puede devolverlas a las provincias porque, de lo contrario, quedaría librado a su voluntad destruir el sistema federal de gobierno tal como lo establecieron los constituyentes”*(CSJN, *“Compañía Argentina de Teléfonos, 31/07/1967, Fallos 268:306, citado en GIULIANI FONROUGE, Carlos María, “Derecho Financiero”, actualizado por Navarrine y Asorey, Tomo I, 9º edición, La Ley, pág. 265*). En refuerzo de lo antedicho, destacada doctrina ha entendido que: *“En el inciso 12 se atribuye al Congreso la sanción de leyes comunes... las controversias y conflictos suscitados por esas materias corresponde resolverlas al poder judicial local, excepto que por razón de persona o lugar correspondiese la competencia federal... en la República Argentina la legislación común es uniforme. El Congreso puede sancionarla dictando los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería y del Trabajo y Seguridad Social -éste último incorporado en la reforma constitucional de 1957- o mediante leyes que reglamenten esa materia. Sancionados los Códigos, el Poder Legislativo puede dictar leyes modificatorias o ampliatorias sobre los asuntos indicados, que se integran –formal o materialmente- a esos cuerpos normativos... la codificación implica el intento de ordenar en un solo cuerpo legal, racional y consistentemente, una determinada materia, a fin de evitar contradicciones y lagunas jurídicas. Al respecto, la reforma constitucional de 1994 dispuso que esos códigos podrían dictarse en cuerpos unificados o separados dando cobertura constitucional al antiguo*

proyecto de unificación de las obligaciones civiles y comerciales... La atribución de dictar los códigos sustantivos constituye una competencia delegada y exclusiva del Poder Legislativo federal. Ello no impide que conforme interpretación constante de la Corte Suprema las provincias ejerzan sobre esa materia el poder de policía de seguridad, moralidad y salubridad” (GELLI, María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina”, págs. 560/561). Y ampliando lo precedentemente expuesto, la Corte Suprema ha resuelto que: “consagrada la unidad de la legislación civil como consecuencia de la unidad política de la República, no cabe admitir que los Estados autónomos puedan destruir aquélla, al dictar sus instituciones, concediéndose ellos mismos privilegios o exenciones al margen de la legislación general” (“Modesto González c. Provincia de Santiago del Estero”, Fallos 159:326, 1930).

De todo lo expuesto se desprende que la delegación ahora consagrada en el Código Civil y Comercial se encuentra totalmente reñida -pues luce ostensible, según se ha visto- con lo dispuesto por la Ley Suprema. En tal sentido, de admitirse la validez de las normas en crisis, cada provincia podría -algunas ya lo hicieron- dictar normas que regulen una idéntica cuestión y que conduzca a resultados diferentes en toda la Nación, alejándose de la mentada unidad o uniformidad de la legislación común, lo que desde ya se descarta. Este es el caso de estricta necesidad al que alude la CSJN en “*Mill de Pereyra*”, situación que no puede corregirse tan sólo con una aplicación analógica del CCCN, sino que requiere un análisis y pronunciamiento más exhaustivo.

La responsabilidad por daños es un instituto del derecho sustancial. No hay hesitación alguna que el instituto que nos ocupa pertenece al derecho de fondo, sustancial o material y, por tanto, sólo sancionable por el Poder Legislativo de la Nación. Algo muy similar sucede con el instituto de la prescripción de las obligaciones tributarias, donde nuestro máximo Tribunal ha señalado que la prescripción es un instituto del derecho de fondo (CSJN, “*Filcrosa*”, 30/09/2003), aun cuando se trate de obligaciones en las que el Estado (nacional, provincial o municipal) es el sujeto activo. Y aunque pudiera admitirse que la regulación de la responsabilidad del Estado atañe al “derecho administrativo” y, fundado en ello, se destine su regulación a las provincias, cuadra destacar que tratándose de la responsabilidad civil, se ha dicho: “... *la antijuridicidad está dada por la transgresión al alterum non laedere de forma injustificada. Lo antijurídico es la conducta que viola el ordenamiento en la medida que*

*promedia una lesión a un interés tutelado que provoca unas alteraciones desfavorables en el patrimonio o en el espíritu (daño)” (JIMÉNEZ DE ASÚA, “La Ley y el delito. Principios de derecho penal, 1959, pág. 267, citado en BUERES, Alberto (Director) – HIGHTON, Elena (Coordinación), “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, Tomo 3 “A”, Hammurabi, págs. 31/32). Ergo, lo relevante aquí es el respeto de la máxima “no dañar a otro” independientemente que se trate de particulares o que uno de ellos sea el Estado -en cualquiera de sus niveles- lo que cobra mayor fuerza cuando, al referirse a la cuestión de la responsabilidad y la división en derecho público y privado, destacada doctrina ha expresado: “... **no vemos la razón suficiente para hablar de dos responsabilidades distintas...** se trata sólo de matices, que no desmienten la conveniencia de **mantener la responsabilidad del Derecho Público en el Derecho de los Daños.**” (MOSSET ITURRASPE, Jorge (Director) – KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída (Coordinadora), “Responsabilidad civil. Teoría General. Presupuestos”, Hammurabi, págs. 37/38). Y ello es así pues “...el Derecho Civil continúa siendo el Derecho privado madre, que brinda ... los principios generales del Derecho positivo. Por eso mismo el tratamiento de la responsabilidad civil toma en cuenta la responsabilidad propia del Derecho privado: la fluyente del Código Civil y sus principios, que es adoptada –y adaptada a veces- por ramas específicas, satélites suyos en algunos casos, interdependientes en otros.”(ALTERINI, Atilio A., “Responsabilidad civil”, Abeledo Perrot, pág. 26). Por lo demás, cuadra destacar que **el derecho es uno sólo** y las divisiones en materias sólo obedecen a razones didácticas, más no puede ninguna rama escindirse del sistema jurídico que integra.*

La afectación de la seguridad jurídica. La lesión a la garantía de razonabilidad. El Código Civil (ley 340) estableció un sistema de responsabilidad que no excluía al Estado (vgr. arts. 42, 43, 1113 C.C.) - tal como sí lo hace el nuevo plexo legal- de la aplicación del capítulo de daños y que motivó numerosos fallos de nuestro más alto Tribunal que construyeron el sistema de responsabilidad del Estado. No es intención del suscripto reseñar el mismo en las presentes, sino sólo destacar que la ley civil recientemente derogada rigió durante más de cien años, por lo que la reforma vigente vino a afectar -a más de los descriptos anteriormente- un principio básico de nuestro sistema constitucional: la **seguridad jurídica**, esto es –genéricamente- que el marco jurídico que nos rige se mantenga estable, de manera que, sometida una cuestión a decisión de un Tribunal, pueda

predecirse cuál será el resultado. Ella se ve afectada si, luego de más de un siglo de aceptar la institución de la responsabilidad como se ha descripto hasta aquí, se modifica drásticamente el sistema. Es conveniente recordar nuevamente a Rosseau, cuando expone su pensamiento en “El contrato social”, al expresar: *“Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado, y por virtud de la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y quede tan libre como antes. Las cláusulas de este contrato se hallan determinadas hasta tal punto por la naturaleza del acto, que la menor modificación las haría vanas y de efecto nulo”* (citado en SÁNCHEZ VIAMONTE, Carlos, “El poder constituyente”, op. Cit., pág. 159).

Asimismo, se ha violado la garantía constitucional de razonabilidad, desde que *“una norma razonable será... aquella que sea: a) adecuada al fin; b) la menos restrictiva de los derechos fundamentales de entre todas las adecuadas; y, finalmente, c) respetuosa de una relación proporcionada entre los costos y los beneficios que causa.”* (CIANCIARDO, Juan, “Máxima de razonabilidad y respeto de los derechos fundamentales”, publicado en Persona y Derecho (Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos), Vol. 41-1999, Servicio de publicaciones Universidad de Navarra). Claramente, las normas analizadas sucumben al test de razonabilidad, pues con la exclusión del Estado de la aplicación del capítulo de daños *“... no se protege el interés público privándolo de la uniformidad de la legislación común, ni se coordina el interés privado con el público y los derechos individuales con el de la sociedad”* (Fallos 136:161; 172:21; y 291; 199:483; 200:450; 201:71; 204:195; 243:449 y 467; 263:83; 269:416; 297:201 – LaLey 37-624; 41-838; 96-18; 123-365; 130-485; 1977-C, 86 – citados en Fallos 312:496, cons. 7º y en Irizar, José M. c. Provincia de Misiones, 12/09/1996, publicado en DJ 1997-2-281).

La garantía de igualdad. La Constitución Provincial. Consagrada en el art. 16 C.N., la igualdad se refiere a la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes se encuentren en análogas situaciones, de acuerdo a conocidos e invariables precedentes de la CSJN (Fallos 179:86 publicado en La Ley 8-423 y JA 60-36, 182:486 publicado en JA 64-717, 188:464 publicado en La Ley 21-144, entre muchísimos otros) lo que permite la formación de distinguos o categorías, siempre que éstas sean razonables, con exclusión de toda

discriminación arbitraria, injusta u hostil contra determinadas personas o categorías de personas (CSJN, Fallos 175:199 publicado en JA 54-689, 177:103 publicado en JA 57-350, 184:592 publicado en La Ley 16-96 y JA 67:802, entre muchos otros).

Repárese que, en armonía con nuestra Ley Suprema, la Constitución de la Provincia de Córdoba, expresamente prevé: *“Artículo 178. El Estado, los Municipios y demás personas jurídicas públicas pueden ser demandadas ante los tribunales ordinarios sin necesidad de formalidad ni autorización previa de la Legislatura y sin que en juicio deban gozar de privilegio alguno. La actuación del Estado, los Municipios y demás personas jurídicas públicas en el ejercicio de función administrativa, quedan sometidos al control judicial de acuerdo con lo que determine la ley de la materia y sin otro requisito que el interesado haya agotado la vía administrativa”*.

La aplicación de los artículos 1764, 1765, 1766 y conc. del Código Civil y Comercial se declaran inconstitucional en relación al presente caso por violar la garantía de igualdad precedentemente expuesta, al consagrar un tratamiento diferente entre el Estado y los particulares, respecto de las consecuencias derivadas de la responsabilidad.

Dicho de otro modo: ante un hecho análogo, los efectos del mismo correrán por distintos carriles según se endilgue a un particular o al Estado, lo que no puede consentirse.

En consecuencia procedo a la valoración de las pruebas rendidas, las que decidirán la suerte del pleito, aplicándose las normas del capítulo de daños previstas en el CCCN.

En igual sentido se ha pronunciado nuestro Máximo Tribunal Provincial en autos “Flores María Alejandra y otro c/ Provincia de Córdoba y otro – daños –responsabilidad extracontractual “ Expte. 5506657 (Sentencia Nro 87 de fecha 02/07/2019) que dispuso: *“Repárese que este Tribunal Superior, a través de su Sala Contencioso Administrativa (con integración parcialmente diferente), ha tenido ocasión de expedirse sobre la cuestión, con anterioridad al presente pronunciamiento, señalando al respecto: “...si bien los artículos 1764 y 1765 del Código Civil y Comercial delegan su regulación al derecho administrativo local, la Provincia no ha dictado una norma que adhiera a la Ley 26.944 o que formule su propio orden legal. De este modo, los reclamos realizados invocando la responsabilidad del Estado, siguen siendo resueltos mediante la aplicación analógica de las normas de derecho*

civil...” (A.I. N° 205, de fecha 27/12/2017, en autos "MUÑOZ, PABLO SEBASTIÁN C/ MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO - DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - RECURSO DE CASACIÓN", destacado agregado).

III- Reconstrucción del hecho dañoso - Análisis de las pruebas producidas en autos - Atribución de responsabilidad:

Sentado lo que antecede procedo al análisis de la causa. De la documental aportada al ofrecer la prueba, la parte actora acompañó la noticia de la desaparición de B. T. registrada en dos diarios diferentes. Además, en la contestación de oficio obra historia clínica del Hospital xxx de la mencionada paciente, incorporada con fecha 07/04/2022, de donde surge lo siguiente: “*d) En su última internación en el año 2019 se realiza por descompensación de su cuadro psicopatológico, y la paciente se ausenta voluntariamente de la sala sin estar indicada el alta médica*”. También en dicha documental obra la constancia de denuncia realizada por la enfermera María Verónica Rojas con posterioridad a la desaparición de la paciente, donde consta lo siguiente: “*Que la misma es empleada del Hospital regional xxx de esta ciudad, desempeñando su función como supervisora de guardias de las salas de salud mental. Que en el día de ayer (27/09), siendo las 19:15 horas aproximadamente se retiró por sus propios medios de la sala de salud mental n° 12 (sala para pacientes de sexo femenino, con problemas de adicciones, brotes psicóticos, etc.) la Sea. B. T. de 75 años de edad, DNI se desconoce, la cual se encontraba internada en la sala desde el día 23/09/2019, por razones de que la misma había sido trasladada hacía el nosocomio por personal policial para que se le realizara una valoración, a los fines de determinar si la misma presentaba riesgos para sí o para terceros, por lo que luego de la valoración la misma queda internada en la sala, ya que B. estaba muy desorientada, como también descompensada. Que, al momento de retirarse la Sra. T. de la sala, la misma estaba al cuidado de la enfermera A.A., por lo que, al darse cuenta de la ausencia, da aviso a la superioridad, la cual recibe como directivas de que se realizara la denuncia de fuga de la paciente, por lo que la misma confecciona la planilla correspondiente la que presenta en sede judicial...*” De las “*ACTUACIONES LABRADAS CON MOTIVO DE FALLECIMIENTO DE B. T. – M.E.D –EXPTE. N° xxx*” surge lo siguiente: a f. 3 obra comunicación al Sr. Jefe de la U.R. 12, Policía de la

Provincia de Córdoba, quién informó *“que siendo la hora: 19:15 del día 27/09/2019 se ha producido la fuga del paciente, T. B.”*, suscripto por la Dra. Nuncio Karenina – médica de guardia; a f. 4 la Unidad Judicial manifiesta a la Fiscalía de Instrucción de 2º Nominación *“se labran en esta Unidad Judicial de la ciudad de Bell Ville, actuaciones sumariales N° 2490/19 (2918189/19) (...) Por este mismo acto SOLICITO SE INSERTE la solicitud de paradero en los registros correspondientes de la persona cuya información se detalla (...) Antecedentes de salud: cuadro de descompensación, Psicótica de su cuadro delirante crónico con episodios de Heterogravedad, conductas ilógicas e inapropiadas, interpretaciones delirantes. La misma fue vista por última vez: El día vienes 27/09/2019 alrededor de las 19:15 horas en el Hospital xxx de esta ciudad...”*. A f. 11 la Ayudante Fiscal, Nadia Jure, informó que la Sra. *“B.N., T. (...) quién el día 27/09/2019 siendo las 19:15 horas aproximadamente, se retiró por sus propios medios de la salud mental n° 12 del Hospital regional xxx de esta urbe, y en la fecha fue divisada (sic) circulando a pie por inmediaciones de calle Garay, Constitución, Bv. Maipú.”* Asimismo, de dichas actuaciones surge que se libró oficio a los Bomberos Voluntarios a los fines de la colaboración en la búsqueda de la Sra. B. N. T. Asimismo, también surge de las testimoniales rendidas que varias personas vieron a B. T., en distintos sectores de la ciudad, previo a su deceso; de S.E.S. (f. 14): *“...En el día de ayer (27/09) entre las 19:00 y 19:30 horas se encontraba fuera de su domicilio ubicado en Intendente D.S. n° xxx de esta ciudad; lavando el su vehículo cuando ve pasar a pie, por la misma calle en dirección Intendente Barcia (en dirección al cardinal) a una señora que conoce como de apodo “P.” (...)no observando si la misma al llegar a calle Intendente Leonelli, tomo en dirección Oeste donde se encuentra el Golf Club, o en dirección al Este, para el lado de la Costanera..”*

N.N.B. (f. 15): *“Que la misma desempeña sus tareas en el Área de la Mujer y la Familia dependiente de la URDU y fue comisionada a realizar recorridos por el sector de la plaza Rubén Márquez (...) Así también entrevista a la Sra. E.M. (...) propietaria de una despensa que funciona en ducha dirección, a quién le exhibe una fotografía de la Sra. T., que al ver la imagen la Sra. M. le manifiesta que el día de ayer 27/09 en el horario entre 18:00 y 23:00 hs. ingresó una mujer con similares características a la de la fotografía, la que realizo la compra*

de un atado de cigarrillos marca Phillips, pagando con un billete de \$100, que su habla no era clara, lo hacía balbuceando por lo que la Sra. M. creyó que era una interna del Hospital xxx...” También se encuentran las declaraciones testimoniales de los policías Ramón Domingo Basualdo y Mario Hernán Sánchez (ff. 16/17). Quiénes admitieron verse afectados a la búsqueda de la Sra. B. T. Además, a f. 18 se encuentra la declaración testimonial de A.A. - enfermera que se encontraba a cargo de la sala n° 12, al momento en que acaeció la fuga de la mencionada- quién dijo lo siguiente: “la misma es empleada del Hospital Regional xxx de esta ciudad, desempeñando su función como enfermera en Sala 12 en la oficina de enfermería y escucha que golpean la puerta de la sala, la declarante sale a abrir la puerta y era una señora con su hija G.M. (paciente ambulatorio que viene a colocarse una vez al mes “HALOPIDOL DECANOATO INYECTABLE INTRAMUSCULAR”), una vez que la declarante coloca dicho inyectable en la habitación donde dormía B. T. y se retiran de la Sala 12, G. con su madre siendo aproximadamente las 19:15 horas, la declarante estando en la misma sala se da cuenta de la ausencia de la paciente B. T., que anteriormente la había visto a B. dentro de la sala 12 a las 18:45 horas aproximadamente y al notar que no estaba siendo las 19:20 horas aproximadas, la declarante sola la busca dentro de la sala y en su alrededor exterior cercano (patio, frente y los costados de la sala), la declarante regresa al interior de la Sala 12 y llama por teléfono interno al personal policial que se encuentran en la oficina que la denominan “Portería”, que es atendida de inmediato por uno de los policías que no sabe quién y le comenta que no se encontraba dentro de la Sala 12, la paciente B. T. de 75 años de edad, internada desde el día 23/09/2019, por lo que el personal policial le responde que de inmediato salían a buscarla, dándole la declarante a dicho personal policial la descripción de la paciente....”

De la declaración de V.H.Ch., de profesión empleado policial, también surge un relato pormenorizado en relación a la búsqueda de B.T., en cuanto a testimonios, llamadas telefónicas, etc. (ff. 21/23).

De la declaración testimonial de J.C.B. (f. 28) se desprende lo siguiente: “ Que es personal del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de esta ciudad, ostentando la jerarquía de Oficial Principal y dese el día ayer sábado 28/09/2019 junto a los demás efectivos d la fuerza,

alrededor de 40 personas, en los cuales además había bomberos de las localidades de Ballesteros y Guatimozin, se encontraba abocado a la búsqueda de la Sra. B.N. T.. Que en el día de ayer se focalizó la búsqueda en inmediaciones del Hospital xxx, Escuela Ena, hasta el sector del río denominado “El Cuerno”, como también por la vera del río Ctalamochita en los sectores mencionados, arrojando resultado negativo. Que en el día de la fecha se continuó con la búsqueda, separando tres grupos, siendo el primero desde el Hospital hasta la Quinta del Viajante, el segundo en cercanías del Club Country y el tercero desde el sector de Escuela Polivalente hasta el Puente Sarmiento. Que siendo alrededor de las 10:30 horas aproximadamente, un grupo de infantes del segundo grupo, que recorría la barranca del Río Ctalamochita, a la altura del Country Golf Club, encuentra una zapatilla de color negra, con suela B. con dibujos de flores en su interior, la cual coincidía con las que tenía la Sra. T. al momento de la desaparición. Que dicho calzado fue encontrado bien a la orilla del río, donde además se encuentra una campera de color negro, enganchada en una rama de un árbol, de la cual no se tenía información de que la Sra. T. estuviera usando, Que una vez que estos elementos son hallados, se le da cocimiento al Crio. Sarmiento de la Policía de la Provincia de Córdoba, con quién en conjunto toman la decisión de solicitarle al Director del Hospital, que se hiciera presente en el lugar, una de las enfermeras de la sala en donde B. se encontraba internada, la cual a posterior se hace presente y la reconoce como propia. Que ante este reconocimiento se intensifica la búsqueda en el sector, encontrando la segunda zapatilla de mismas características, a unos 50 metros aproximadamente río debajo de donde fue encontrada la primera, encontrándose ésta en el agua. Que por lo mismo se sigue con la búsqueda en el río, y alrededor de las 12:00 horas con el Crio. Sarmiento, se procede a controlar los puntos de observación que tiene el río Ctalamochita, y a pedido de la Crio. Roxana Peralta, quién solicita que sea revisado el sector del Puente Arturo Frondizi, porque se había divisado un objeto compatible con un cuerpo flotando. Que por ésta solicitud es que proceden al control de las cercanías del Puente antes mencionado, solicitado la colaboración de los móviles acuáticos del cuerpo de Bomberos por lo que personal se sumergen las aguas del río, encontrando un cuerpo a unos veinte metros, río arriba del puente Frondizi, del lado Este, enganchado en unas ramas, por lo que los efectivos

sumergidos al agua, deben remover un tronco del árbol, para poder extraer el cuerpo, haciendo presente autoridades judiciales, el médico forense, y demás autoridades policiales y del cuerpo de bomberos, como también se hace presente el Dr. Gustavo Calzolari, el cual realiza el reconocimiento del cuerpo sin vida, como de la Sra. T.. Que por lo mismo por directivas impartidas por las autoridades judiciales se procede al traslado del cuerpo hacia la morgue judicial...” Atento todo lo expuesto, estimó que ha quedado acreditado en la causa que la Sra. B. T., se encontraba internada en la sala 12 del Hospital Regional xxx atento que padecía trastornos psiquiátricos. Que en el contexto de dicha internación, y en un momento de descuido del personal de la institución, la señora T. se fugó de dicha institución, encontrándosela sin vida sumergida en el río Ctlamuchita por el personal de bomberos y policial.

En consecuencia, procedo al análisis de la responsabilidad que le cabe a la demandada, Provincia de Córdoba.

En distintos precedentes nacionales -aplicables al caso- se ha dicho: *“La Provincia de Buenos Aires debe responder por el fallecimiento de un contraventor alcoholizado debido a los golpes que le propinó un alienado con visibles signos de insania y peligrosidad que había sido alojado en la misma celda, sin vigilancia, pues quien contrae la obligación de prestar un servicio debe hacerlo en condiciones adecuadas y es responsable por su inejecución o cumplimiento irregular.”*. *“El Estado provincial debe responder por la muerte de un detenido en un calabozo de comisaría toda vez que debido a la falta de vigilancia frecuente de dichos calabozos se produjo una omisión, lo que constituye una irregular prestación del servicio que lleva a admitir la responsabilidad estatal conforme los arts. 43 y 1112 del Código Civil.”* (López Mesa, Marcelo J., *Código Civil y Leyes Complementarias*, T. II, Ed. LexisNexis, Pcia. de Bs. As., 2008, pág. 631, citas de fallos 3231 y 3233; el remarcado no consta en el original). Previa transcripción del art. 1112 ant. C.C., señala Carlos A. Echevesti (*“Responsabilidad de los funcionarios públicos”*, Ed. Hammurabi, Bs.As., 2003, págs. 57/58): *“...Con el calificativo irregular se describe al acto funcional, a las funciones, siendo imprescindible precisar esa cualidad definitoria del cumplimiento.”*. *“Cabe advertir que se habla de acto funcional, pues ésta es la conducta sancionada por la ley en la regla del*

art. 1112; cualquier otro acto nocible que carezca de vinculación con la función comprometerá la responsabilidad genérica del art. 1109, propia de cualquier hecho del hombre con independencia de la calidad estudiada. La referencia conduce a considerar al acto funcional, generalmente, como contrario a Derecho. En consecuencia, la irregularidad importa un amplio criterio de reprochabilidad, la que configuran tanto la transgresión de las directivas y reglamentos que informan el desempeño como la violación a la ley local (local o nacional) y, desde luego, a lo establecido en las constituciones estatales y nacional.” . “Esta irregularidad alcanza a las funciones regladas, así como a las no regladas o discrecionales. Se ha dicho que siempre que la irregularidad esté presente, más el daño, existirá responsabilidad civil y que el art. 1071 del Código amplía el fundamento en ese sentido.”. “Con todo acierto aseveró Boffi Boggero que la discrecionalidad no ampara el ejercicio irresponsable de la función pública, y la jurisprudencia ha destacado que la denominada actividad discrecional debe ceñirse insalvablemente a la razonabilidad.”. “(...) En síntesis, las modalidades de las obligaciones legales que delinean a las funciones del agente son numerosas y de diversos órdenes y jerarquías.” (C2aCC Cba. Sent. N° 5. 16/05/16. “P. de R. G. T. c/ Provincia de Córdoba- rehace”. Fdo.: Dres. Delia I. R. Carta de Cara, Mario Raúl Lescano y Silvana María Chiapero).

“Encontrándose acreditado que la causa del deceso del paciente se debió a la deficiente prestación del servicio hospitalario por parte de su personal dependiente, que permitió a aquél, a quien debían cuidar y asistir, sufriera lesiones —en el caso, traumatismo de cráneo—, al caer al suelo en momentos en que intentaba trepar un muro para escapar del lugar, corresponde atribuir responsabilidad al nosocomio pues en función del deber de cuidado y vigilancia, debía preservar la integridad física del paciente y adoptar los recaudos necesarios para evitar hechos lesivos de terceros y del propio enfermo.” (Cámara de Apelaciones de Concordia, sala civil y comercial • 18/02/2009 • Vila De Carballo, Neli Beatriz Por Si y En Representacion De Su Hija Menor y Otros c. Provincia de Entre Ríos • LLLitoral 2009 (diciembre), 1284 • TR LALEY AR/JUR/28365/2009).

Ahora bien, la reparación de los daños se rige —como ya se dijo— sustancialmente por el derecho civil, lo que ni implica sin dudas considerar también las características propias de la

actividad estatal y normas del derecho público que las rigen. La responsabilidad del estado es “necesariamente” objetiva. No requiere que la víctima acredite omisión de controles u otras faltas internas, como antecedente causal o concausal que desemboca en el hecho lesivo. La objetivación de la irregularidad torna innecesario ubicar al funcionario o dependiente estatal que ha intervenido. En caso de individualizarlo, tampoco es necesario demostrar dolo o culpa, ni libera al Estado su falta de culpabilidad (Cfr. Zavala de González – González Zavala, “La responsabilidad civil en el nuevo código”, Ediciones Alveroni, Tomo IV, págs.. 133-135).

En ese contexto, **debo afirmar que en autos quedó debidamente acreditado que el deceso de B. T., se produjo por una omisión/negligencia de los dependientes del nosocomio provincial en el que la paciente se encontraba internada por padecer psiquiátricas, quien ante un descuido de sus guardadores perpetró la fuga.** Que atento que la misma tenía debilitada el uso pleno de sus facultades mentales, terminó sumergida y posteriormente sin vida en el rio local Ctlamuchita –próximo al Hospital en cuestión-. En consecuencia, no encuentro elemento de prueba alguno que me permita exonerar de responsabilidad del Estado Provincial, considerándolo responsable en forma exclusiva al mismo de la producción del hecho dañoso.

IV) **Examen de las pretensiones resarcitorias del actor: Daños.** Acreditado el hecho y establecida la responsabilidad del demandado, corresponde analizar la existencia y cuantía de los daños que se reclaman desde que la efectiva demostración de su ocurrencia y de la relación de causalidad adecuada con el evento constituyen presupuestos ineludibles de la procedencia de la acción. Esta conclusión se deriva del art. 1067 del Cód. Civil, según el cual: “*no hay responsabilidad sin daño*”, siendo el mismo un presupuesto constitutivo de la responsabilidad civil. Ahora bien, sin ahondar en la disquisición doctrinaria y jurisprudencial respecto de la caracterización del daño como “*lesión* ” o como “*consecuencia jurídica de dicha lesión*”, lo cierto es que en materia resarcitoria resulta insuficiente pretender el resarcimiento de un detrimento en abstracto, sino que se indemnizarán las repercusiones que se acrediten en la causa como sufridas por el/los damnificado/s, para lo cual será el interesado quien deberá dirigir su esfuerzo probatorio, salvo –claro está- los supuestos de presunción legal. Se deberá acreditar ora su existencia, ora su extensión o cuantía. Cabe recordar

asimismo que el daño indemnizable debe ser cierto y no meramente hipotético; subsistente, porque no fue reparado por el sujeto responsable; personal o propio del reclamante; y guardar adecuado nexo causal con el hecho dañoso.

En los presentes, el actor reclama daño moral.

1- Daño moral:

En los términos que da cuenta la relación de causa efectuada en los vistos de la presente resolución, el actor solicitó por este rubro la suma de \$450.000, el que luego fue ampliado a la suma de \$2.650.000, con más intereses correspondientes. Dicha cifra rechazada por la parte demandada, conforme surge relatado también en los vistos referidos, a los que me remito en honor a la brevedad. En consecuencia, procedo a su análisis.

El daño moral o extrapatrimonial supone *“una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, individual o colectivo, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (Pizarro, Ramón Daniel. Daño Moral. 3° Ed. Revisada. Santa Fe. Rubinzal-Culzoni. 2021, p. 37)*

Reviste carácter compensatorio y **procura reparar la perturbación del equilibrio espiritual del sujeto**, por la vía indirecta de una indemnización pecuniaria, la única posible, aunque imperfecta. No requiere prueba directa y se infiere a partir de una determinada situación objetiva, que permita inducir un menoscabo en las afecciones legítimas de la víctima. Tratándose, como el caso de autos, del **deceso de la madre del actor, el daño moral se presume**. En ese sentido se dijo: *"Para acreditar el daño moral no se necesita la prueba objetiva de un determinado padecimiento, bastando con que se acrediten las circunstancias en las cuales, según las reglas de vida constatables por la experiencia común, el contenido de aquél es una consecuencia normal del evento dañoso"* (Juzg. Civ. Com.y Minas, N°14, Mendoza, 12-02-08. La Ley Gran Cuyo, 2008-395, N°2076- citado en Matilde Zavala de González - Doctrina Judicial - Solución de Casos 7 -Alveroni-Ediciones, pág.90).

En numerosas ocasiones este daño surge *in re ipsa*, es decir, de la conducta o de la entidad de los daños sufridos por los reclamantes. Por su propia naturaleza subjetiva y económicamente

no mensurable, la existencia del daño no proviene de una prueba directa, sino que, del mismo modo que la magnitud del perjuicio, derivará por vía presuncional del análisis de todas las circunstancias del caso. En esta línea, se ha sostenido que “...*la prueba directa sobre el daño moral es naturalmente imposible, por vincularse con la integridad espiritual de la persona, aunque resulta demostrable por vía de inferencia, a partir de determinadas situaciones objetivas y acorde con patrones de regularidad o normalidad de vida*” (conf. ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, “*Resarcimiento de Daños-Proceso de Daños*”, Tomo 3, Ed. Hammurabi, pág. 198). Reiteradamente se ha puesto de resalto que la prueba pericial constituye una de las pruebas más relevantes para ilustrar al juzgador. En esta línea, ha sostenido autorizada doctrina que “*la peritación es una actividad desarrollada, en virtud de encargo judicial, por personas especialmente calificadas, distintas e independientes de las partes y del juez del proceso, por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministra al juez, argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del común de las gentes*” (conf. DEVIS ECHANDÍA, Hernando, “*Teoría general de la prueba judicial*”, Tomo II, Ed. Zavallía, Buenos Aires, pág. 287). Se trata de un medio de prueba por el cual una persona con conocimientos especiales brinda al juez una opinión fundada en sus saberes técnicos ajenos a la ciencia jurídica para formar su convicción y -por tanto- debe poseer rigor científico respecto de las deducciones y comprobaciones que dimanen de su dictamen. Es decir que tiene una doble fuente: por un lado, se encolumna a verificar e informar sobre los hechos que requieren conocimientos especiales y por el otro, aportar reglas técnicas o científicas de experiencia especializadas para formar la convicción del juzgador sobre la existencia y alcance de tales hechos (conf. VENICA, Oscar Hugo “*Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba*”, Ed. Marcos Lerner, 2006, pág. 441).

En virtud de lo reseñado precedentemente, y del deceso sufrido por la madre del actor como consecuencia del hecho dañoso, considero que el presente rubro debe prosperar.

A continuación, determino su importe. Jurisprudencia del Excmo. TSJ de nuestra provincia entienden que: “(...) *Si bien la cuantía indemnizatoria queda librada a la prudencia de los*

jueces, no puede depender de una valorización absolutamente libre, reservada al subjetivismo del juzgador, ni tampoco resultar de una ‘mera enunciación de pautas’, realizada de manera genérica y sin precisar de qué modo su aplicación conduce en el caso concreto al resultado a que se arriba.” (Cfr. TSJ Córdoba, Sala Laboral, 4-6-93, "Almada Américo J. C/ La Voz del Interior S.A.,LLC 1994-24). Además, el Tribunal citado dijo: “(...) Esta remisión a la práctica judicial, como parámetro a ponderar en la fijación del daño moral, goza de amplio respaldo doctrinario, como medio para superar la ‘incertidumbre generada en la reparación del daño y la consiguiente disparidad de tratamiento jurídico de quienes se encuentran en semejantes situaciones fácticas.” (“Belitzky, Luis E. c/ Marta Montoto de Spila– Ordinario – Daño moral – Recurso de Casación Semanario Jurídico N° 1340, del 10-5-00, p. 603).

Con respecto al monto pretendido, -teniendo en cuenta las particularidades del presente caso-, es decir, no hay dudas que el daño moral surge acreditado in re ipsa por la pérdida inesperada de la figura materna. Considero que nadie puede siquiera poner en tela de juicio el sufrimiento de la hija o de los hijos a raíz de la ausencia de su madre, cuando ésta fallece abruptamente. Considero que la suma reclamada -\$2.650.000- resulta totalmente adecuada al daño sufrido. En virtud de ello, y de una reciente jurisprudencia de nuestro Tribunal cimero dictado por su Sala Civil y Comercial en autos: **“Ponzo, María Isabel Ángela c/ Emergencia Médica Integral S.A. – Abreviado – Daños y perjuicios – Otras formas de responsabilidad extracontractual – Recurso directo” (Expte. n.º 8331113), Sentencia N° 54, 02/06/2020,** entiendo que resulta justo y equitativo, además de razonable para el resarcimiento de este ítem que corresponde a una deuda de valor y cuantifico en esta oportunidad, otorgar la suma de pesos dos millones seiscientos cincuenta mil (\$2.650.000) al Sr. C. Héctor Martínez, la cual no resulta excesiva en función de las constancias de la causa. Considero, además, que resulta adecuada para otorgarle al actor un debido consuelo conforme los placeres sustitutivos (art. 1741 del Cód. Civ. y Comercial) que les podría brindar a las víctimas dicha suma, tales como instancias de esparcimiento y recreación, la realización de un viaje de distracción, la adquisición de ciertos bienes de capital, etc.

El daño moral deberá abonarse con un interés moratorio desde la fecha de la presente resolución, hasta su efectivo pago según la tasa pasiva del BCRA con más un 3% mensual.

V) Tutela preventiva. Mandato preventivo. El mandato preventivo es una medida que

puede ordenar el juez a sujetos que no son partes en el proceso dentro del cual se emiten, obligándolos a adoptar determinados comportamientos, con el objeto de prevenir el acaecimiento o la repetición de daños probables. Esta figura se encuentra implícita dentro del activismo judicial actual, más comprometido con la realidad social, y no se limita a solucionar conflictos, sino más bien a prevenirlos (Jorge W. Peyrano. Revista La Ley pág 1. SAJJ: DACA920325). La función preventiva de la responsabilidad civil ahora está consagrada de modo expreso y se confieren al juez facultades para actuar de oficio o a pedido de parte para impedir o evitar la producción o el agravamiento o extensión del daño en curso (arts. 1708, 1710 a 1713 ver Seguí, Adela “La Prevención de los daños en el Proyecto de Código Civil y Comercial”, S.J.A. 2012/12/26-9; J.A. 2012-IV; Acciarri, Hugo A. “Funciones del derecho de daños y de prevención”, L.L. del 04/02/13, p. 1; Tolosa Pamela “Función de prevención y la acción preventiva de daños en el nuevo Proyecto de Código Civil y Comercial”, R.C.y S. Año XIV N° 12 pág. 14, citado por la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II DE Azul, en autos “BIORDO, MIGUEL ÁNGEL C/ RUTAS AL SUR CONCESIONARIO VIAL S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONT.”). Los magistrados se encuentran facultados a dictar esta clase de medidas cuando se encuentren en juego derechos fundamentales como son el derecho a la salud, a la vida, a la integridad física y psíquica, a la seguridad, entre otros.

Respecto a esta cuestión, los Dres. Pizarro y Vallespinos sostienen que el juez tiene amplias facultades a la hora de resolver fundadamente y no está compelido a seguir los planteos de las partes, pudiendo inclusive actuar de oficio. No rige en esta materia el principio de congruencia (Manual de Responsabilidad Civil. Tomo II. Ramón Daniel Pizarro. Carlos Gustavo Vallespinos. 1° ed revisada. Rubinzal-Culzoni 2019, p. 455). En el caso que me ocupa, debo señalar que la ley nacional de Salud Mental Nro. 26657 y la ley provincial en la materia Nro. 9848, tienen ínsitos los principios de las Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, adoptado por la Asamblea General en su res. 46/119 del 17/12/1991; la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales de

Salud, del 14/11/1990, y los Principios de Brasilia Rectores para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental en las Américas, del 9/11/1990, los que -se dice- se consideran instrumentos de orientación para la planificación de políticas públicas.

Además, sí integran el derecho argentino la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 75 inc. 22 CN); y, siendo derecho supranacional, es de aplicación prioritaria a la misma ley. Y que el Estado argentino también ha ratificado la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (ley 25280).

En función de lo expresado previamente, a los fines de evitar la producción de futuros eventos disvaliosos como el que me ocupa; más aún en tutela de sujetos hipervulnerables como son los pacientes de salud mental, quienes no pueden comprender acabadamente el alcance y peligrosidad de sus actos; considero que corresponde exhortar al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba a través del Ministerio de Salud a los fines que en el término de 60 días realice un plan de mejoramiento del área a los fines de que se arbitren los medios necesarios para dotar de mayor infraestructura para las salas específicas de salud mental de nuestro querido Hospital de Bell Ville, modelo en la zona por la calidad humana de sus integrantes, teniendo incluso conforme números difundidos por el propio Ministerio el menor porcentaje de ausentismo de los enfermeros de todos los hospitales de la Provincia de Córdoba -5,9%- (<https://www.lavoz.com.ar/politica/ausentismo-de-enfermeras-en-hospitales-publicos-de-cordoba-el-nivel-de-faltas-informado-por-la-provincia/>), siendo necesario que puedan trabajar en un mejor contexto edilicio, con mayores recursos humanos y en mejores condiciones de servicios.

VI) Costas y honorarios: Las costas las impongo al demandado por resultar vencido en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 130 del CPCC). Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios profesionales del Dr. Telmo López Dauria, con tal fin, tengo en cuenta lo dispuesto en los arts. 32 inc. 2 primera parte; art. 36 del CA -ley 9459. De autos surge la demanda prospera por la suma de \$2.650.000, a la que le aplico el punto medio de la escala del art. 36, esto es, 22,5%, obteniendo la suma de pesos quinientos noventa y seis mil doscientos cincuenta pesos (\$596.250,00), suma en la que regulo los honorarios del

mencionado letrado. Difiero la regulación de honorarios de la letrada contraria a la condenada en costas hasta tanto así lo solicite (art. 27 C.A.).

Los honorarios aquí regulados devengarán un interés equivalente a la tasa pasiva que publica el B.C.R.A. con más el 3% nominal mensual desde el día de la fecha y hasta su efectivo pago. Por lo expuesto, disposiciones legales citadas y lo dispuesto por los arts. 327, 328 y concordantes del C.P.C.;

RESUELVO:

1) Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 1764, 1765, 1766 y conc. del Código Civil y Comercial en relación al presente caso por violar la garantía constitucional de igualdad (art. 16 CN) al consagrar un tratamiento diferente entre el Estado y los particulares, respecto de las consecuencias derivadas de la responsabilidad civil.

1. Atribuir la responsabilidad del hecho dañoso por el que se acciona, en su totalidad al demandado, Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, por omisión a su deber de seguridad, lo que produjo el deceso de B. T.
2. Hacer lugar a la demanda promovida por el actor, Sr. C. H. M. DNI xxx, en contra del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, condenándolo a abonar dentro del plazo de diez días de que quede firme este pronunciamiento, al actor precitado, la suma de pesos \$2.650.000, en concepto de daño moral, con más los intereses establecidos en cada rubro correspondiente.
3. Disponer que, en el plazo de sesenta días corridos a partir de la notificación de la presente, el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba a través del **Ministerio de Salud proceda a implementar un plan de mejoramiento del área de salud mental del Hospital Regional xxx para dotar de mayor infraestructura para sus salas específicas en la materia que incluya un mejor contexto edilicio, con mayores recursos humanos y en mejores condiciones de servicios.**
4. Imponer las costas del presente proceso al demandado, Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, por resultar vencido.
5. Regular los honorarios de manera provisoria del Dr. Telmo Alejandro López Dauria, en la suma de pesos quinientos noventa y seis mil doscientos cincuenta pesos (\$596.250,00),

hasta tanto se determine la base económica definitiva del presente juicio, con más los intereses establecidos. Se deberá adicionar IVA en caso de corresponder, al momento de su percepción.

6. Diferir la regulación de honorarios de la Dra. Liliana Bichsel, conf. art. 27 del C.A.
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE COPIA

Texto Firmado digitalmente por:

GUIGUET Valeria Cecilia

JUEZ/A DE 1RA.

INSTANCIA Fecha:

2024.03.06